集美灌口“10·30”一般道路交通事故调查报告

集美区政府事故调查组

2024年7月31日

目　录

一、事故基本情况.....1

（一）事故发生单位及相关单位概况.....1

（二）事故发生单位安全管理情况.....2

（三）事故发生经过.....3

（四）事故现场情况.....3

（五）人员伤亡和直接经济损失.....4

二、 事故应急处置情况.....4

（一）事故信息接报及响应情况.....4

（二）事故现场应急处置情况.....5

（三）医疗救治和善后情况.....5

（四）事故应急处置评估.....5

三、有关单位监管情况.....5

（一）市运输中心监管情况.....6

（二）灌口交警中队监管情况.....7

四、事故原因分析.....9

（一）直接原因分析.....9

（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....9

（三） 间接原因分析.....10

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....11

六、事故主要教训.....11

七、事故整改和防范措施.....12

八、附件.....13

2023年10月30日07时39分许，在厦门市集美区灌口南路与铁山路“T”型交叉路口，吴某亮驾驶闽DH7162号重型半挂牵引车（牵引闽DDB66挂车）沿灌口南路由东往西方向行驶至铁山路右转弯时与王春秀驾驶的厦门·集美L2561两轮电动自行车（附载乘员刘雨露）发生碰撞，事故造成王某秀、刘某露当场死亡及两车损坏的事故后果，事故直接财物损失2000元，其他赔偿双方正在协商过程中。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）以及集美区人民政府授权，成立了由厦门市公安局集美分局牵头，区交警大队、区建设与交通局、区交通执法大队、区应急管理局、区总工会、灌口镇人民政府等单位参加,湖里区应急管理局应邀参加的集美灌口“10·30”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效” 和“四不放过”原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料及综合分析，查明了事故发生经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和事故责任，查清了事故企业存在的问题，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

事故调查组调查认定，集美灌口“10·30”一般道路交通事故是一起因司机违章驾驶造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

厦门会源达物流有限公司（以下简称“会源达公司”）于2021年4月7日在厦门市市场监督管理局登记注册，注册资本50万元整，统一社会信用代码91350200MA8RWDEEXA，法定代表人：钱某，公司地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区长浩二里32号1103室。公司于2021年5月取得道路运输经营许可证，经营许可证证号：闽交运管许可厦字350201005205，经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（冷藏保鲜），许可证有效期：2021年5月6日至2025年5月5日。事故车辆闽DH7162为解放牌重型半挂牵引车，车辆吨位：40吨，吴某亮个人购买后挂靠在公司经营。经查阅厦门市道路运政管理信息系统，该车于2022年5月10日办理道路运输证，道路运输证号：350201296126。目前车辆技术等级为二级，车辆最后一次二级维护日期为2022年5月10日。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.钱某被任命为厦门会源达物流有限公司企业负责人，又被任命为企业动态监控人员，同时还需要经常外出跑车；吴某亮被任命为厦门会源达物流有限公司企业安全生产管理人员，同时又是闽DH7162车辆驾驶员，经常在外跑车。两人均已取得道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明。肇事车辆闽DH7162未安装盲区预警系统。

2.会源达公司未按照《道路运输车辆动态监督管理办法》

（2022 年修订版）要求建立健全并落实动态管理相关制度，在现场检查时未见到该公司与第三方公共平台签订的动态监管委托书，公司无法提供所属车辆动态监控日常登记处置有关记录。

3.公司虽有制定车辆二级维护计划表，但未按照计划实施。根据厦门市道路运政管理信息系统调取数据,涉事车辆闽 DH7162 最后一次二级维护日期为 2022 年 5 月 10 日，下次维护日期为 2022 年 11 月 6 日，到检查时未见有后续的二级维护记录。

（三）事故发生经过

2023 年 10 月 30 日 07 时 39 分许，在厦门市集美区灌口南路与铁山路“T”型交叉路口，吴某亮驾驶闽 DH7162 号重型半挂牵引车（牵引闽 DDB66 挂车）沿灌口南路由东往西方向行驶至铁山路右转弯时与王某秀驾驶的厦门·集美 L2561 两轮电动自行车（附载乘员刘雨露）发生碰撞，事故造成王某秀、刘某露当场死亡及两车损坏的事故后果。

（四）事故现场情况

事故发生于厦门市集美区灌口镇灌口南路与铁山路“T”型交叉路口，该路口为平坦干燥水泥路面，设有交通信号灯控制，路口三向均设有人行横道。灌口南路为东西走向,东往海翔大道,西往灌口中路，路中设有金属护栏分隔，双向四车道，北侧路面两条机动车道宽均为 3.8 米,灌口南路东侧进口两车道均设有导向标线,其中快速车道为直行车道;慢速车道为右转、直行车道。铁山路为南北走向，北往安仁大道，南接灌口南路，路中设有金

属护栏分隔，双向四车道，东侧路面两条机动车道宽均为 3.5 米。灌口南路由东往西往事故路口方向设有限速 60 公里/小时的交通标志；事发路口由灌口南路右转铁山路设有货车右转必停的交通标志。事发白天，视线良好。

（五）人员伤亡和直接经济损失

事故造成 2 人死亡。死者王某秀：女，1977 年 09 月 29 日出生，身份证号：3624**********282X，户籍地址：江西省遂川县珠田镇良洲村草溪 45 号，系本事故厦门·集美 L2561 两轮电动自行车驾驶员，在事故中当场死亡；死者刘雨露，女，2018 年 10 月 10 日出生，身份证号：3608**********0027，户籍地址：江西省遂川县珠田镇良洲村草溪 45 号，系本事故厦门·集美 L2561 两轮电动自行车乘员，在事故中当场死亡。

事故直接财物损失 2000 元，其他赔偿双方正在协商过程中。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023 年 10 月 30 日 07 时 39 分许，集美公安分局交警大队值班室接到市局“110”指挥中心指令后，迅速按照有关接处警规定，当日 07 时 55 分许，灌口中队民警刘卫东带领 2 名辅警先期赶赴现场，并现场指挥疏导交通，确认人员伤亡情况，通报大队值班室。随后事故处理中队民警谢文聪、庄成龙带领辅警在事故现场进行现场勘察调查取证工作。厦门市公安局交警支队支队长熊飞，副支队长褚奕、集美分局副局长叶进火、集美交警大队

大队长邱等勇先后到场加强勘查指导工作。

（二）事故现场应急处置情况

灌口中队民警刘卫东到场后立即做好现场防护措施，将警车停放在来车方向200米处，开启警灯警示来车，并放置反光锥。在事故处理中队现场勘查期间，配合做好现场安全保障，待勘查完毕、道路交通恢复畅通后才撤回中队。事故处理中队民警谢文聪，庄成龙到达事故现场后，对现场使用警戒带封闭。随即按照现场情况开展现场勘查、调查取证工作，在事故发生后，120救护车到达现场，确认王某秀、刘某露死亡后，事故处理中队民警立即联系殡仪馆到场开展收敛工作并依法暂扣闽DH7162号重型半挂牵引车（牵引闽DDB66挂车）、厦门·集美L2561两轮电动自行车。10时00分许，现场处置完毕，道路恢复通行。

（三）医疗救治和善后情况

王某秀家属已就善后赔偿向集美区法院提起民事诉讼，现法院已受理。

（四）事故应急处置评估

集美公安分局交警大队迅速响应市局“110”指挥中心指令，第一时间启动事故应急预案，妥善开展处置救援和善后处理工作，及时、准确上报事故信息。此次事故善后处理工作得当，未发生次生、衍生事件，没有造成不良社会影响。

三、有关单位监管情况

（一）市运输中心监管情况

依据《中华人民共和国道路运输条例》《道路货物运输及站场管理规定》等规定，市运输中心于2021年5月6日准予会源达公司道路运输经营许可。在日常监管中，中心在“双随机”抽查基础上建立了重点企业分级分类监管机制，突出对拥有30辆及以上重型货车、发生道路交通亡人责任事故以及交通违法行为多发等类型企业开展监督检查。

针对会源达公司等小微企业，中心每月通过省交通运输厅开发的道路运输安全监管标准化信息管理系统，线上核查企业安全生产管理台账，针对企业存在的不合格项要求限期整改到位。通过微信群发、省安监系统公告、召开专题培训会议、卫星定位运营商协助督促等方式，向会源达公司在内的道路货物运输企业传达行车安全、安全风险管理、重大事故隐患排查整治、“两类人员”安全考核、动态监控管理等安全生产工作要求，督促企业做好安全管理工作。

10.30事故发生后，中心一是立即对会源达公司开展专项检查，对存在事故安全隐患要求限期整改到位；二是于11月3日约谈会源达公司负责人，要求企业按照“四不放过”原则，深入分析事故原因，深刻汲取事故教训，全面排查并消除事故安全隐患；三是限制会源达公司运力投入，暂停运力新增业务一年至2024年10月30日；四是针对管理人员不足问题，要求会源达公司减少车辆规模，提升车辆管控能力，目前该公司其余车辆均已退出营运。针对会源达公司存在的未按规定对道路运输车辆进

行维护、未按规定对从业人员进行安全教育和培训的违法行为，交通执法部门已立案查处，依法分别处罚 1000 元及 1.9 万元，均已结案。

（二）灌口交警中队监管情况

事故发生于厦门市公安局集美交警大队灌口中队辖区，灌口中队严格落实上级工作勤务安排，高度重视企业安全管理工作，灌口镇组织灌口交警中队等相关部门领导、辖区 19 个村居治保主任专门召开“灌口镇防控较大以上道路交通事故攻坚行动专项工作部署会”，灌口中队在会议上通报了近期集美区典型事故案例，并要求各村居治保主任发动村居网格员利用微信群等渠道，加大交通安全宣传力度，积极排查道路交通安全隐患问题，及时上报中队，中队将积极协调整改和严厉打击违法行为，及时消除安全隐患。灌口中队结合“减量控大”、“冬季行动”交通违法专项整治，加大路面的巡逻管控力度，提升见警率、管事率，持续压实 24 小时巡线查违力度，针对电动自行车、大型货车交通违法行为集中开展专项整治行动，对两轮车、大货车的严重违法行为持续保持高压严打态势，加强大货车未按交通标志指示通行、路口未遵守“右转必停”交通标志等违法行为的查处力度，提升威慑力，震慑力，提升打击查处分心驾驶现场执法与非现场执法查纠力度，减少驾驶员的分心驾驶行为。10 月 30 日以来，共查处两轮车交通违法 12325 起、大货车交通违法 624 起，查处未按交通标志指示通行 14 起；加强道路安全隐患排查，强化路

口安全设施，全面排查施工路段、辖区路口交通秩序及重点路段标志标线等设施，并上报镇道安办进一步完善。10 月 30 日以来，共排查隐患整改 200 余处；持续推动大货车右转视觉盲区预警系统安装工作，检查企业落实使用预警系统情况，其中共督促企业安装大货车盲区系统 257 辆。在开展大货车路检路查时一并检查驾驶人盲区预警使用情况。10 月 30 日以来，灌口中队共走访辖区货运企业 149 家次，检查重点车辆 250 余辆次；督促企业组织开展职业驾驶员道路交通安全教育培训，保障道路交通安全畅通，并开展针对“大货车盲区危害性，知危险会避险”主题宣传，引导交通参与人员如何规避大货车盲区危险，安全出行。10 月 30 日以来，灌口中队开展针对“大货车盲区危害”交通安全宣传 13 场次。

针对“10.30”事故，交警支队、区道安办牵头组织灌口镇道安办、集美公路分局、集美分局交警大队、集美城发，针对 10 月 30 日在灌口南路与铁山路“T”型交叉路口发生的交通事故先后到场对该路口的事故隐患点进行研讨，并现场确定对该路口人行道路沿石进行降坡改造，由交警大队安排一名农村劝导员负责劝导两轮车未配戴头盔、超员、不按道等显见性违法行为；同时每周安排警力对该路口的交通秩序进行专项整治，为期一个月。

综上所述，行业主管部门和事故发生的交通执法部门均能够履职尽责。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

吴某亮驾驶闽DH7162号重型半挂牵引车(牵引闽DDB66挂）进入路口右转弯时不按所需方向驶入导向车道,在路口右转弯行驶前，未按交通标志停车观望、等待确认安全后行驶，且在行驶前未注意观察路面情况，致发生碰撞，该行为与事故发生有直接因果关系。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.《福建正泰司法鉴定中心司法鉴定意见书》-闽正泰司鉴[2023]毒鉴字第2090号证明：王春秀的血样（试管编号：G40185491 样品编号：2023DJ2436)中未检出乙醇及正丙醇。

2.《福建辉跃司法鉴定所司法鉴定意见书》-闽辉跃司鉴所［2023］痕鉴（痕）字第765号证明：闽DH7162号重型半挂牵引车（牵引闽DDB66挂号重型集装箱半挂车）左后尾灯、制动灯灯泡失效旧痕迹,事故时灯光安全状态不符合要求;事故时转向、行车制动安全状态符合要求。

3.《福建辉跃司法鉴定所司法鉴定意见书》-闽辉跃司鉴所［2023］痕鉴（痕）字第766号证明：闽DH7162号重型半挂牵引车(牵引闽DDB66挂号重型集装箱半挂车）事故时防护装置安全状态符合要求。

4.《福建辉跃司法鉴定所司法鉴定意见书》-闽辉跃司鉴所［2023］痕鉴（痕）字第767号证明：厦门•集美L2561号两轮

电动自行车事故时灯光、转向、行车制动安全状态符合要求。

5.《福建辉跃司法鉴定所司法鉴定意见书》-闽辉跃司鉴所[2023]痕鉴（速）字第343号证明：厦门•集美L2561号两轮电动自行车事故时的行驶速度约18km/h；闽DH7162号重型半挂牵引车牵引闽DDB66挂号重型集装箱半挂车事故时的行驶速度约19km/h。

6.《厦门市公安局物证鉴定所检验报告》-厦公交鉴（法病）字（2023）第166号证明：王春秀符合胸腹部受交通事故钝性外力作用致胸腹部脏器破裂而死亡。

7.《厦门市公安局物证鉴定所检验报告》-厦公交鉴（法病）字（2023）第167号证明：刘雨露符合头部受交通事故钝性外力作用致重度颅脑损伤而死亡。

8.厦门市博衡通计量服务部过磅单证明：事故发生时，闽DH7162号重型半挂牵引车（牵引闽DDB66挂号重型集装箱半挂车）总重38730KG；闽DH7162号重型半挂牵引车（牵引闽DDB66挂号重型集装箱半挂车）准牵引总质量40000KG。

9.现场呼气酒精检测记录（第00927号）：吴洪亮现场呼气酒测值为0mg/100ml。

（三）间接原因分析

1.会源达公司未按照规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，吴某亮身兼多职，既是驾驶员，又是公司安全生产管理人员。

2.会源达公司未按规定对道路运输车辆进行维护，未安装盲区预警系统，导致吴某亮驾驶车辆右转弯时未能发现右侧的电动自行车，存在未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患的行为。

3.会源达公司对吴某亮的安全教育和培训不到位，导致吴洪亮安全意识淡薄，未按照交通规则驾驶车辆。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）驾驶员吴某亮驾车致人死亡，负事故全部责任，涉嫌交通肇事罪，目前已被刑事拘留，同时已被集美区人民检察院批准逮捕。

（二）会源达公司未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，未按规定对从业人员进行安全教育和培训，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第二款之规定，对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定，建议由集美区应急管理局对会源达公司进行处罚。

六、事故主要教训

（一）部分大货车司机安全意识淡薄，虽然学过道路安全交通法规，但是法律意识不强，在驾驶机动车辆时仍然存在侥幸心理，不是想着怎样保证安全，而是想着怎样跑得快、拉的多、能躲避交警的执法检查，过度自信，开车随意，不按道路交通标志

行驶、不按规定观察路面情况，为交通安全埋下巨大隐患。

（二）部分电动自行车驾驶员交通安全知识和安全驾驶的能力不足，在驾车过程中注意力不集中、判断不准、反应时间过长，对来往车辆观察不够，往往会忽视警告标志、信号，存在求快心理、从众心理，开车过于随意，甚至存在强占机动车道、随意横穿公路等行为。

（三）部分道路规划不合理，非机动车道太窄、未设置非机动车道、非机动车道被违停车辆占据等问题客观存在，道路交通安全督导需进一步加强，对货运车辆、二轮车的专项整治应常抓不懈，道路安全设施要不断完善，交叉路口可以设置计时读秒功能的交通信号灯。

七、事故整改和防范措施

（一）强化源头管控。持续提高重点驾驶人审验率、换证率、学习率及“两客一危一货一校”“营转非”大客车等重点车辆检验率、报废率、违法处理率；大力推进大货车盲区预警系统安装，加强重点行业企业监管，并就所属车辆违法查处情况抄告相关职能部门，督促企业建立健全风险隐患预警机制，强化安全管理自觉意识。

（二）强化执法查处。立足辖区交通实际，围绕事故防控主业，对风险隐患突出的货运车辆（特别是牵引车等重型货运车辆）、二轮车等开展专项整治，严查涉牌涉证、加装改装、不按道、逆行、闯红灯、载人、开车打电话、超高超宽等交通违法行

为；同时，针对天气渐冷电动自行车加装防风披、不按规定载人等的违法行为，加强专项查纠劝导；施行道路交通管控全时段覆盖，构建全方位路面管控力量，提升路面见警率、管事率，不断提升交通警情主动发现率、快速处置率，由被动警情向主动防控转变。

（三）聚焦宣传防线，以更优氛围促进全民共识。宣传与勤务捆绑作战，宣传与执法同步考虑、同向发力，按照“正面引导，倡导文明出行；警示宣传，争取理解支持”的方式，持续营造良好舆论氛围，赢得群众的支持与理解。利用线上网络、社区宣传栏、字幕大屏等载体，建设一批集宣传、警示、曝光、互动于一体的交通安全教育阵地，组织开展主题性文明交通宣讲、劝导活动，力争做到交通安全宣传全覆盖，不断凝聚平安出行的全民共识。

（四）加强落地监督，增进措施实效。启动加强亡人事故预防工作机制，按照发一补三原则，大队分管领导分别就强化事故路口勤务部署、任务指标上浮加压、宣传警示、教育增加等方面，跟进落地时效，提升事故预防成效。